

Formation Multidisciplinaire

Le statut du Conseiller en Prévention

GRANDEMANGE Michaël



E I C'S Partners

EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS



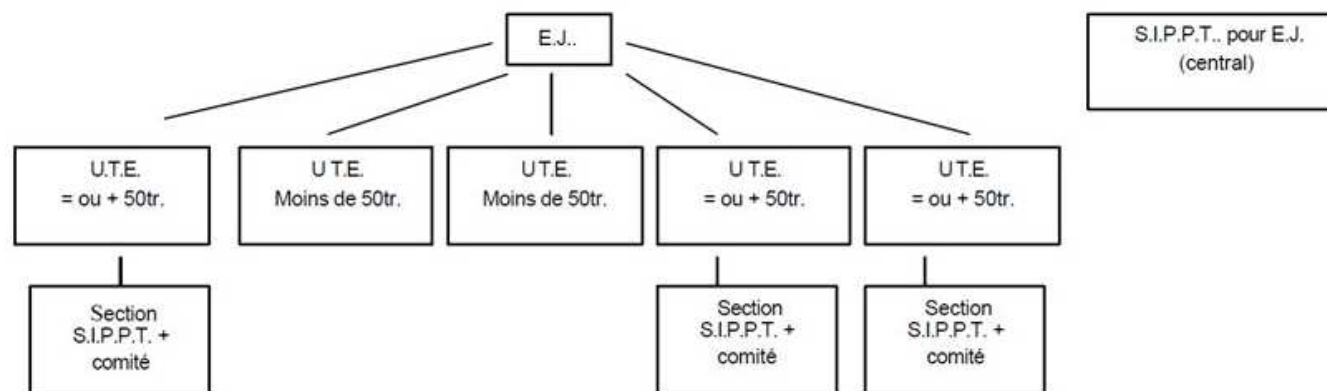
Le statut du conseiller en prévention

1. Sa place dans l'entreprise



Statut juridique

- Les conseillers en prévention sont liés à l'employeur par un **contrat de travail** ou **un statut** par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique
- Ils sont occupés dans l'entreprise ou l'institution pour laquelle le service interne a été créé (au + haut niveau décisionnel - art. 34 à 37 de la loi du 4 août 1996).
- Les CP d'une section sont occupés dans l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée.



Entrée en fonction du CP

- La **désignation** du CP ne peut se faire qu'**après accord** du **CPPT** (Art. II.1-19)
- Afin de motiver sa décision, le CPPT devra déterminer si les conditions imposées par la législation sont respectées.

Conditions (art. 39 Loi BET)

- Le CP est lié à l'entreprise par un **contrat ou est fonctionnaire statutaire**
- Il dispose des **connaissances suffisantes** (techniques, scientifiques et en matière de bien-être). Ces connaissances concernent (Art. II.1-20) :
 - Les techniques relatives à l'analyse des risques ;
 - la coordination des activités de prévention ;
 - les mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail ;
 - l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux victimes d'un accident ou d'une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat ;
 - les missions des conseillers en prévention dans le cadre du fonctionnement des comités
 - le mode de rédaction des rapports.

D'autres compétences peuvent être requises dans le chef du CP, mais celles-ci dépendent de la catégorie de l'entreprise (A, B, C ou D).

- Il est à même de remplir **sa tâche en toute indépendance**

Indépendance du CP

- › L'article 43 de la loi sur le bien-être au travail dispose que « *les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs* », disposition qui a été rappelée l'article II.1-24 du Code.
- › Ce principe d'**indépendance exclut** donc l'accomplissement de **certaines missions** avec celles du conseiller en prévention.

En cas de refus du CPPT

PROCEDURE A SUIVRE (Art. II.1-19)

- L'inspecteur du travail entend les parties concernées et tente une conciliation
- Si celle-ci échoue, il rend un avis (notifié par lettre recommandée à l'employeur)
- L'employeur dispose d'un délai de 30 j. pour informer le CPPT de cet avis et prendre sa décision (pas lié).
- Si aucun accord n'intervient, c'est au Tribunal de Travail de trancher

Après désignation

- Le Comité devra examiner régulièrement si le CP dispose des moyens nécessaires pour exécuter correctement sa mission (temps, informations, aide de la hiérarchie, etc).

Cas des CP externes

- Un comité d'avis composé paritairement est institué au sein de chaque service externe. Il est composé de membres représentant les employeurs associés dans la gestion du SEPP et de membres représentant les travailleurs occupés par les employeurs desservis par le SEPP.
- une tutelle externe des SEPP est organisée via une commission de suivi, laquelle est instituée auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

=> Accord du Comité d'avis. En cas de litige, c'est la Commission de suivi qui rendra un avis

Ecartement d'un CP externe

Art. II.3-42

- Si les travailleurs de l'entreprise n'accordent plus leur confiance au CP externe, le CA du SEPP procèdera à son remplacement à leur simple demande (si accord de la part de l'ensemble des représentants des travailleurs au Comité).
- Le CA du SEPP informe l'employeur et le Comité d'avis du remplacement du CP.

Le statut du conseiller en prévention

2. Sa Protection



Avant la loi du 20.12.02

2 régimes en vigueur :

- Celui qui concerne le statut des conseillers en prévention en médecine du travail et qui est régi par la loi du 28.12.1977
- Celui relatif aux autres conseillers en prévention

Pourquoi cette loi ?

- Volonté d'harmoniser le statut des conseillers en prévention
- Promulgation de la loi du 11.06.02 sur le harcèlement et la violence au travail

⇒ nécessité de protéger les CP en charge de cette problématique

Loi du 20.12.02

- › La loi du 28.12.77 est abrogée

- › Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les CP :
 - › Secteur privé ou public
 - › Internes ou externes
 - › Indépendants ou salariés

Principe de la loi

- Un **employeur ne peut rompre le contrat** d'un conseiller en prévention **ou l'écarter** de sa fonction **que** pour des **motifs** qui sont **étrangers à son indépendance** ou pour des motifs qui démontrent qu'il est **incompétent** à exercer ses missions.

Procédure

Une **procédure** ad hoc doit être respectée en cas de **licenciement ou écartement** d'un conseiller en prévention. Avant de licencier (ou de notifier le préavis), l'employeur doit :

- communiquer au conseiller en prévention concerné, par **lettre recommandée**, les motifs pour lesquels il veut être mis fin au contrat ainsi que la **preuve de ces motifs** ;
- et **simultanément**, demander l'**accord préalable du comité** pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou au comité d'avis (service externe)

En cas de désaccord...

- en cas de désaccord ou de silence du comité, l'employeur doit demander l'avis du **Contrôle du bien-être** ;
- si le comité n'est pas d'accord et si la procédure auprès des services d'inspection ne mène à aucun résultat, l'employeur ou le service externe doit saisir le **tribunal du travail**.

Indemnité

En cas de **non-respect de la procédure**, de licenciement abusif ou de licenciement en violation d'une décision judiciaire, l'employeur devra verser une **indemnité au CP** :

- Si $<$ à 15 ans d'ancienneté dans la fonction : **2 ans** de **rémunération** normale
- Si $>$ à 15 ans d'ancienneté dans la fonction : **3 ans**

Indemnité - Remarques

- Si le CP exerce sa fonction à temps partiel, son indemnité sera calculée au prorata de ses prestations dans la fonction.
- S'il n'y a pas de cumul possible avec des indemnités versées en application d'autres dispositions légales, elle vient cependant s'ajouter à l'indemnité de préavis ordinaire.

La loi ne s'applique pas...

- lors d'un licenciement pour **motif grave** puisque l'employeur doit pouvoir agir immédiatement ;
- en cas de **fermeture d'entreprise** au vu de la situation économique dans laquelle l'entreprise se trouve ;
- lors d'un **licenciement collectif** pour cette même raison de situation économique ;
- lorsque le conseiller en prévention **met lui-même** fin au contrat ;
- lorsque **la durée** pour laquelle le contrat a été conclu est **arrivée à son échéance** ;

Cas de jurisprudence

- Pour que la loi puisse s'appliquer, le Tribunal du travail de Liège, dans un jugement du 13 octobre 2004, a jugé que le conseiller en prévention doit avoir été désigné selon les dispositions légales.
- Il a en outre été jugé par le Tribunal du travail de Turnhout (28 avril 2008) qu'un travailleur, mis à disposition d'un autre employeur afin d'effectuer les tâches d'un conseiller en prévention, ne peut réclamer son indemnité de protection auprès de l'entreprise utilisatrice. En effet, aucun contrat de travail ne lie le travailleur et cette entreprise utilisatrice. Cette dernière ne peut donc être considérée comme l'employeur de ce travailleur.

Le statut du conseiller en prévention

3. Ses responsabilités



Responsabilité civile VS responsabilité pénale

Responsabilité civile

- › Code civil, Art. 1382 et 1384

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

- › **Faute** = transgression d'un règlement ou d'une norme de prudence
- › **Dédommagement**
= proportionnel au dommage subi

ASSURABLE

Responsabilité pénale

- › Code pénal, Art. 418-420

(Homicide et lésions corporelles involontaires)

- › **Faute** = infraction au Code pénal
- › **Peine**
= proportionnelle à la gravité de l'infraction

NON ASSURABLE

VS

Responsabilité civile VS responsabilité pénale

ENTRE QUI ET QUI ?



Civil

Entre des personnes privées :
d'un côté le plaignant, de
l'autre le défendeur



Pénal

Entre un accusé et la société,
représentée par le Ministère
public (ou « parquet »)

POUR QUOI ?



Civil

Arbitrer un conflit de droit dans
des domaines très variés (famille,
contrats, successions...)



Pénal

Punir des actions répréhensibles,
appelées « infractions » :
contraventions / délits / crimes

Responsabilité civile VS responsabilité pénale

	Responsabilité civile	Responsabilité pénale
Conditions	Preuve d'une faute, un dommage et un lien de causalité	Preuve de l'infraction (éléments matériel et moral)
Faute	Violation d'une obligation légale contractuelle ou manquement au « devoir général de prudence »	Infraction pénale : Loi du 4/08/1996 et Code du Bien-être au travail + infractions droit commun (coup et blessures, homicide)
Critère d'appréciation	L'homme normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances	Code pénal et code pénal social
Qui poursuit ?	Personne préjudiciée	Auditorat du travail Procureur du Roi
Charge de la preuve	La victime	L'auditeur du travail, le procureur du Roi Le doute profite à l'accusé
Conséquences	RÉPARATION = Dommages et intérêts	PUNITION = amende, emprisonnement Mais possibilité pour la victime de se constituer partie civile pour obtenir réparation du dommage causé par infraction

Responsabilité pénale

- En matière de bien-être au travail, il y a responsabilité pénale en cas d'infraction :
 - à la loi relative au bien-être, aux prescrits du Code ou du RGPT,
 - au droit pénal commun (**article 418** du Code pénal)

Code pénal

“Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui” (art 418 du Code Pénal)

Responsabilité pénale, concrètement

- Travailleur blessé au travail :
 - = accident du travail
 - si imprudence ou défaut de prévoyance découvert dans le chef d'une **personne physique** → poursuites pour coups et blessures involontaires
 - peines = emprisonnement et/ou amende

Loi/Code sur le bien-être au travail

- › Les Infractions au **droit du travail** et au **droit de la sécurité sociale** sont sanctionnées par le **Code pénal social**.

- › Le Code Pénal Social crée 4 niveaux de sanctions, correspondant à 4 échelons de gravité :
 - **Niveau 4 - Très grave**
Ex : travail des enfants, maintien de harcèlement, infraction donnant lieu à un accident de travail ...
 - **Niveau 3 - Grave**
Ex : absence d'assurance AT, ne pas effectuer de déclarations des accidents...
 - **Niveau 2 – Moyennement grave**
Ex : non-respect des dispositions relatives au temps de travail, travail de nuit,...
 - **Niveau 1 – Légèrement grave**
= manquement à des obligations administratives

Responsabilité pénale, les sanctions

Niveau	Peine d'emprisonnement	Amende pénale	Amende administrative
1	/	/	10 à 100 € → (*) 100 à 1000 €
2	/	50 à 500 € → (*) 500 à 5.000 €	ou 25 à 250 € → (*) 250 à 2.500 €
3	/	100 à 1.000 € → (*) 1000 à 10.000 €	ou 50 à 500 € → (*) 500 à 5.000 €
4	6 mois à 3 ans	et/ou 600 à 6.000 € → (*) 6.000 à 60.000 €	ou 300 à 3.000 € → (*) 3.000 à 30.000 €

➤ (*) Décimes additionnels = x10 àpd 01/02/2026

➤ Remarque :

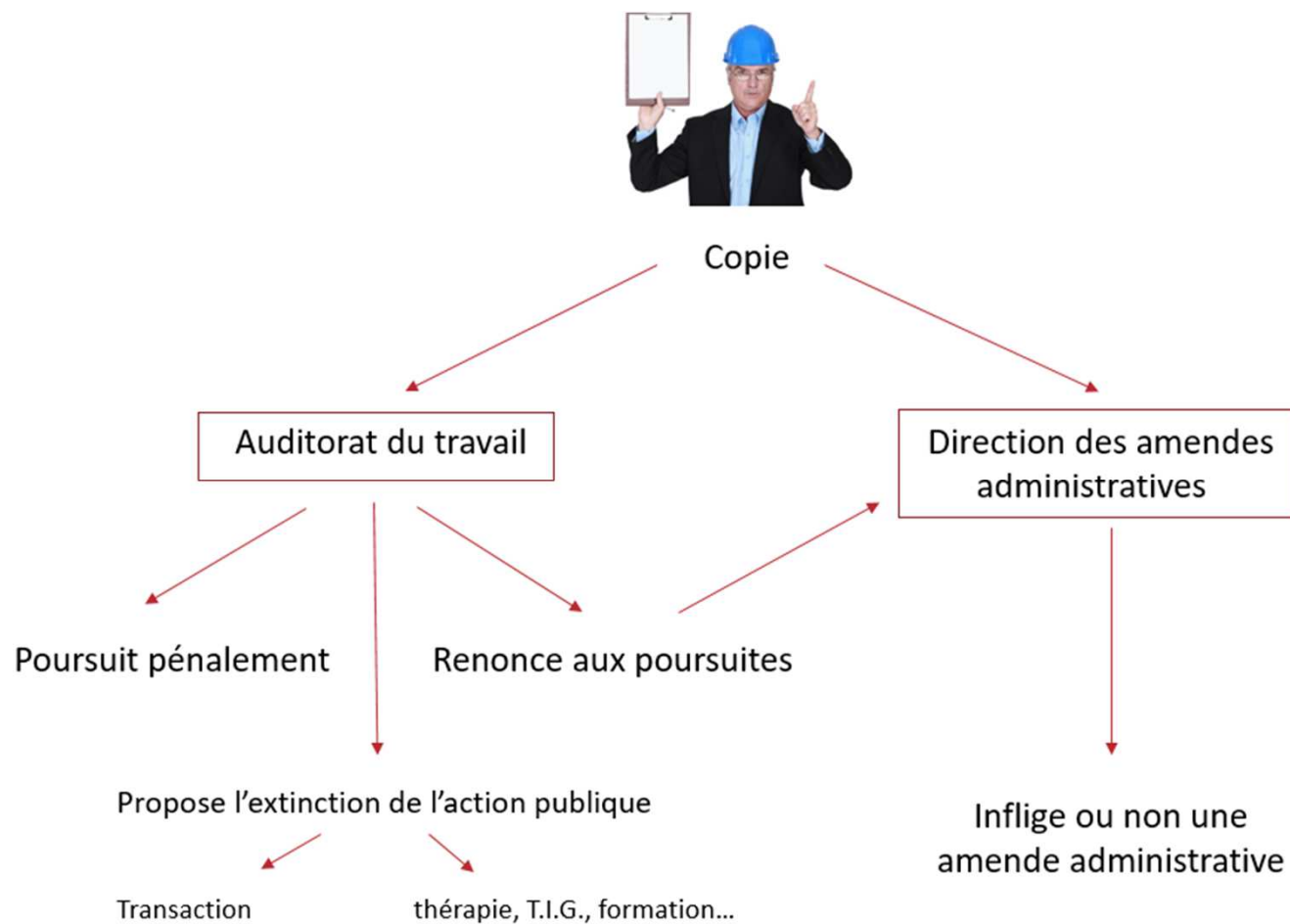
Pour **certaines infractions**, le Code prévoit que l'amende (pénale ou administrative) doit être **multipliée** par le nombre de **personnes concernées** par l'infraction.

L'amende multipliée **ne peut excéder le centuple** du maximum de l'amende.

Infractions commises avec un facteur aggravant

- Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération :
 - ➔ par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.
 - ➔ par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières
- Lorsqu'en cas d'infraction d'obstacle au contrôle (punie d'une sanction de niveau 4), une violence physique ou psychique ou une menace à l'égard d'un inspecteur social accompagne cet obstacle.

Actions après Pro Justitia



Responsabilité pénale, autres sanctions possibles

- › **interdiction d'exploiter** = « interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit » (**article 106** CPS).
- › **interdiction professionnelle** = interdire au titulaire d'une profession consistant à conseiller ou à aider des employeurs ou travailleurs dans l'exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, d'exercer à quelque titre que ce soit, la profession susvisée pour une durée d'un mois à trois ans (art. 107).
- › **fermeture de l'entreprise** = « ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant » (articles 106 et 107)

Ces peines sont accessoires et ne peuvent être infligées que s'il y a poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Ces peines sont facultatives. Le juge n'est pas obligé de les prononcer, même si les conditions sont remplies.

Infractions

Articles du code pénal social	Thèmes des infractions concernant le bien-être au travail
119 à 122/5	La prévention des risques psychosociaux au travail (analyse des risques, mesures de prévention, procédure interne, acteurs, comportements de violence et de harcèlement)
127	le non-respect des obligations de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'exécution (autres que celles visées ci-dessus) par l'employeur ou par les responsables des services externes de prévention et de protection au travail.
128	la création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail
129	travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins
130	travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires dans l'établissement d'un employeur qui y occupe des travailleurs
131	chantiers temporaires ou mobiles – le projet de l'ouvrage
132	chantiers temporaires ou mobiles – la réalisation de l'ouvrage
132/1	enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles
133	Fumer sur le lieu de travail
190, 2° et 191, §2	Comité pour la prévention et la protection au travail (création et fonctionnement)
192	communication et divulgation abusives de renseignements, par exemple d'un membre du Comité pour la prévention et la protection au travail

Incrimination générale

- L'**article 127** contient une incrimination générale concernant les infractions à la réglementation relative au bien-être au travail.
- Est puni d'une **sanction de niveau 3** :
 - **l'employeur, son préposé ou son mandataire** qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
 - **la personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur** qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution.
- L'infraction est punie d'une **sanction de niveau 4** lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Exemple

- L'**article 121** prévoit une sanction pour l'employeur :
 - n'ayant pas réalisé d'**analyse générale** des **risques psychosociaux**;
 - n'ayant pas réalisé d'analyse des **risques psychosociaux** d'une situation de **travail spécifique**;
 - Ayant réalisé l'**analyse des risques sans participation des travailleurs**, sans y associer le CP interne ou externe ou sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des tiers;
- conformément aux conditions de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés d'exécution.
- Le niveau de sanction appliqué est un **niveau 3**.

Exemple

- L'**article 128** prévoit une sanction pour l'employeur, son préposé ou mandataire qui :
 - n'institue **pas un service interne** pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise;
 - l'**empêche de fonctionner**;
 - **entrave l'exercice des missions du SIPP** notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi du 4 août 1996 ou en ne procédant pas aux consultations prescrites par les règles prévues.

- Le niveau de sanction appliqué est un **niveau 3**.

Exemple

L'article 130 concerne les sanctions applicables à l'employeur qui commet des infractions à la loi du 4 août 1996 dans le cadre de travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires.

Le niveau de sanction appliqué est un **niveau 3**.

Art. 133

Sous l'intitulé "*fumer sur le lieu de travail*", cet article punit une série d'infractions à la loi du 22 décembre 2009 et ses arrêtés d'exécution.

Il s'agit plus précisément de l'employeur qui :

- ne met pas à disposition de ses travailleurs des espaces de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac;
- n'interdit pas de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport
- N'informe pas les tiers qui se trouvent dans l'entreprise sur les mesures qu'il applique en vertu de la loi du 22 décembre 2009;
- ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé
- prévoit un *fumoir* dans l'entreprise sans avis préalable du comité
- prévoit un fumoir qui n'est pas ventilé efficacement
- prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail sans avis préalable du comité ou qui cause des inégalités de traitement entre les travailleurs.

Qui est responsable ?

- **Employeur** = responsable de la mise en œuvre de la politique
- **Préposé** = exerce une partie de l'autorité de l'employeur = ligne hiérarchique
- **Mandataire** = personne chargée par l'employeur d'accomplir des actes juridiques pour son compte, mais non liée à lui par un contrat de travail.
- **La personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur**

Quid des travailleurs ?

Doivent prendre soin de leur sécurité ainsi que de celle des autres en vertu de l'art. 6 de la Loi

=> ne peuvent être tenus pour responsables pour le respect de la réglementation en tant que tel

=> responsabilité éventuelle en cas d'accident, sur base des règles du droit pénal commun

Quid du conseiller en prévention ?

- Jouit du même régime que les travailleurs mais dispose d'une **responsabilité professionnelle** en raison de sa mission spécifique
- **Impossibilité** d'imputer une infraction au **RGPT** ou à la **loi BE** car le conseiller en prévention **ne dispose pas** d'un **pouvoir de décision**

Quid du conseiller en prévention ?

Par contre, s'il est **prouvé** que celui-ci n'a **pas ou a mal rempli** les **missions** qui lui incombent, cette **faute professionnelle** s'apparentera à un **manque de précaution ou de prévoyance** et pourra donc, comme telle, être sanctionnée par le **Code Pénal**.

Quid du conseiller en prévention ?

Deux autres cas où la responsabilité pénale du conseiller en prévention pourrait être engagée :

- Le conseiller en prévention dispose d'un pouvoir de commandement qui lui a été accordé contractuellement par l'employeur. Dans ce cas, il pourra être considéré comme préposé de l'employeur, avec toutes les conséquences que ce statut implique...
- « Pour remplir ces missions, les conseillers en prévention sont tenus d'exécuter au moins les tâches suivantes : (...) prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances » (Art. II,1-6).

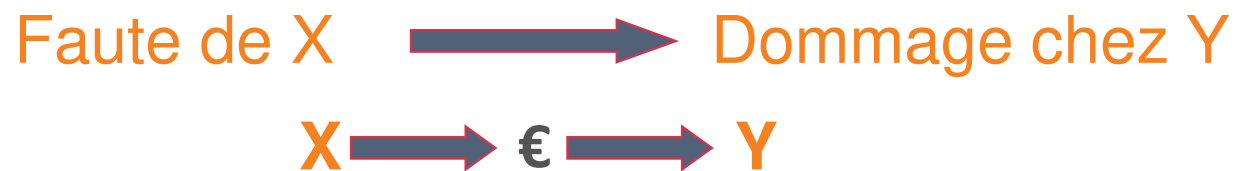
Dans ce cas, le conseiller en prévention quitte sa fonction de conseiller puisqu'il endosse celle de l'employeur, le temps de donner les instructions qui s'imposent. Durant ce court laps de temps où il coiffera la casquette de l'employeur, il s'exposera donc au niveau pénal.

Responsabilité civile

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (art. 1382 CC)

Responsabilité civile, trois conditions

1. Une faute
2. Un dommage
3. Un lien de causalité entre 1 et 2



Responsabilité civile, responsabilité indirecte

Faute de X → Dommage chez Y

X → Y

OU

Z → Y

Responsabilité civile de l'employeur

Les règles de la responsabilité civile peuvent être invoquées :

- contre l'employeur qui a causé un accident du travail intentionnellement ;
- ou qui a causé intentionnellement un accident qui a eu comme conséquence un accident du travail.
- contre l'employeur, dans la mesure où l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur.

Responsabilité civile de l'employeur

Peut être poursuivi si ne tient pas compte de l'avis de l'inspection du travail :

- qui lui a signalé par écrit le danger auquel il expose ses travailleurs,
- sauf s'il prouve que l'accident est également dû au non-respect par le travailleur des instructions de sécurité qui lui avaient été notifiées et que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition (art. 7, loi du 25.01.1999)

Responsabilité civile des travailleurs

Exemple

Machine lancée à une cadence anormale ayant entraîné un accident du travail et la destruction de l'outil.



Responsabilité civile des travailleurs

Concernant l'accident du travail

Une action en réparation peut être intentée contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement un accident du travail.



= préposé au sens du droit civil, càd :

- membres de la ligne hiérarchique
- Conseiller en prévention
- Travailleurs agissants en tant que simples exécutants

Responsabilité civile des travailleurs

Concernant le dommage causé

BASE = ART. 18 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

un travailleur n'est responsable vis-à-vis des tiers ou de son employeur qu'en cas de :

- **DOL = faute délibérée ou fraude**
- **FAUTE LOURDE = faute très grave (appréciation par le tribunal)**
- **FAUTE LEGERE HABITUELLE = faute répétée pour laquelle il a déjà été réprimandé et reçu des instructions claires**

commis pendant le travail

Responsabilité civile du conseiller en prévention

- Immunité également possible sur base de l'article 18 de la loi sur les contrats de travail
- Indemnisation d'un accidenté au travail à la suite d'une faute du CP ?

L'article 46 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 prévoit que le bénéfice de l'indemnité accordée en exécution de la loi ne peut être cumulé avec la réparation accordée sur base du droit commun. La victime d'un accident du travail qui a été indemnisée dans le cadre de l'assurance-loi ne pourra donc pas recourir civilement contre l'employeur ou ses collègues de travail – et donc aussi contre le conseiller en prévention -, sauf en cas de faute intentionnelle..

- Il est toujours possible de s'assurer en responsabilité civile. Il en résulte que les dommages couverts par la police d'assurance seront indemnisés par l'assureur, sans qu'il y ait recours contre le responsable.